

1501842-66.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2204611/2020 - 10º D.P. OSASCO, 13091203 - 10º D.P. OSASCO, 2645/20/440 - 10º D.P. OSASCO, 2204611 - 10º D.P.

OSASCO

Autor:

Justiça ...

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501842-66.2020.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2204611/2020 - 10º D.P. OSASCO, 13091203 - 10º D.P. OSASCO, 2645/20/440 - 10º D.P. OSASCO, 2204611 - 10º D.P.

OSASCO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SALATIEL VIEIRA VERAS e outro

Vítima e Terceiro Interessado Certo:

SAÚDE PÚBLICA e outro

Aos 24 de outubro de 2022, às 14:30h, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução, Debates e Julgamento - 3ª Vara da Comarca de Osasco, SP - Processo nº 1501842-66.2020.8.26.0542", sob a presidência da MM. Dra. DANIELLE MARTINS CARDOSO, comigo Escrevente ao final nomeado(a), regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão da Dra JULIANA LEVY DE FREITAS MANFRIN DD. Promotora de Justiça, dos réus: SALATIEL VIEIRA VERAS e EMERSON DA SILVA ALMEIDA, presente o Defensor de ambos, Dr JONAS FERREIRA DE ARAÚJO-OAB 210165/SP, das testemunhas de acusação Evanei da Silva e Alef Júnior da Silva Castro. Ausentes as testemunhas de defesa José Vinicius de Almeida, Maria Aparecida dos Santos e João Carlos da Silva. Iniciados os trabalhos, procedeu-se ao início da audiência virtual com a gravação através do Microsoft Teams. Após, foram adicionadas, a partir do lobby, à audiência virtual, as testemunhas acusação Evanei da Silva e Alef Júnior da Silva Castro, respectivamente, todas regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Em seguida, interrogou-se os réus, por

equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams e gravação que segue anexado ao termo de audiência. Pela Defesa foi dito que desistia da oitivas das testemunhas de defesa arroladas. Pela Promotora de Justiça foi requerido a juntada do laudo químico toxicológico definitivo. Pela MM. Juíza foi dito: homologo a desistência. Dou por encerrada a instrução processual e passo aos debates orais. O Ministério Público requereu a desclassificação da ação penal do tráfico para uso de entorpecente, conforme gravação. No mesmo sentido se manifestou a defesa, conforme gravação. Pela MM. Juíza foi prolatada sentença oral, com relatório e fundamentação, seguindo aqui o dispositivo para fins de registro da decisão: "Em face de todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, para DESCLASSIFICAR o delito praticado pelos acusados ERMESON DA SILVA ALMEIDA e SALATIEL VIEIRA VERAS, qualificados nos autos, para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06 e em decorrência, aplico a medida de advertência. Todavia, considerando o decurso de tempo superior a dois anos, decorrido desde o recebimento da denúncia (fls. 94), sem que tenha havido interrupção ou suspensão do lapso temporal, JULGO EXTINTA a punibilidade de ERMESON DA SILVA ALMEIDA e SALATIEL VIEIRA VERAS, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com lastro no artigo 30 da Lei 11.343/06 e no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Pelo Ministério Público e pela Defesa foi dito que não têm interesse em recorrer da sentença. Pela MM. Juíza foi homologada a desistência recursal. Expeça-se o necessário. Após o trânsito em julgado da presente sentença, remetam-se os autos ao arquivo. P. R. Os presentes saem devidamente intimados deste termo. Cumpra-se. Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término desta videoconferência. Por fim, salvas eletronicamente as cópias do presente termo, foram devidamente assinadas eletronicamente. Eu, Luzinete da Silva Santos, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.